중대범죄수사청 성희롱 등 익명 상담(신고) 처리 지침

<중대범죄수사청 예규 제37호, 2026. 10. 27. 제정>

중대범죄수사청(인권·양성평등담당관실) 02-2609-4080

제1조【목적】이 지침은 성희롱·성폭력·성차별행위·스토킹 및 2차 피해 등의 고충 상담을 활성화하기 위하여, 신청인이 인적사항을 밝히지 않은 익명 상담(신고, 제보 등을 포함한다)에 대한 처리 절차 및 기준, 신청인(피해자)의 보호 등에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조【적용범위】이 지침의 적용범위는 중대범죄수사청 소속 직원이고, 중대범죄수사청 인권·양성평등담당관실 소속 양성평등상담원이 다음 각 호의 방법을 통해 익명으로 접수한 고충 상담(신고)을 처리하는 경우에 적용한다.

1. 중대범죄수사청 내부 전산망 내 성희롱 등 상담게시판

2. 인권·양성평등담당관 직통 이메일

3. 양성평등상담원의 유선, 서면 및 이메일 등

4. 성희롱·성폭력 실태조사 등

제3조【피해자 보호 등 비밀 유지 의무】① 양성평등상담원은 신청(신고)인 및 피해자의 의사를 반영하여 신중하게 상담을 진행하여야 한다.

② 양성평등상담원은 상담(신고)을 접수·처리하는 과정에서 알게 된 신청(신고)인 및 피해자의 신분 또는 상담(신고) 내용 등이 노출되지 않도록 보안에 각별히 주의하고, 신청(신고)인 및 피해자의 개인정보나 상담 내용을 정당한 사유 없이

누설하거나 다른 목적으로 사용하여서는 아니 된다.

③ 누구든지 신청(신고)인에게 상담 신청 등의 이유로 불이익한 조치를 하여서는 아니 되고, 상담(신고)을 취소하도록 강요해서는 아니 된다.

제4조【익명 상담(신고) 접수 및 처리 등】① 중대범죄수사청 인권·양성평등 담당관은 익명 상담(신고) 등 관련 업무를 총괄하고, 성희롱·성폭력 실태조사는 통합사무감사, 인권보호업무 이행실태점검 시 실시할 수 있다.

② 익명 상담(신고)을 접수한 양성평등상담원은 별지 제1호 서식에 따라 익명 상담(신고) 접수 확인서를 작성하고, 그 처리 결과를 인권·양성평등담당관에게 보고한다.

③ 양성평등상담원은 익명 상담(신고)을 접수한 경우 지체 없이 상담에 응하여야 하고, 특별한 사정이 없는 한 접수일로부터 7일 이내에 제5조의 처리 기준 및 「중대범죄수사청 성희롱·성폭력·성차별행위·스토킹 예방 및 2차 피해 방지 지침」에 따른 성희롱 등 고충 및 2차 피해 사건 처리 절차 등을 신청(신고)인에게 안내하여야 한다.

④ 양성평등상담원은 상담을 한 경우 별지 제2호 서식의 익명 상담일지를 작성한다.

⑤ 제5조 제1호, 제2호에 따라 성희롱 등 고충 사건으로 접수한 경우「중대범죄수사청 성희롱·성폭력·성차별행위·스토킹 예방 및 2차 피해 방지 지침」제8조부터 제16조의 규정을 준용하여 처리한다.

제5조【처리 기준】익명으로 접수한 상담(신고)은 다음 각 호의 기준에 따라 처리한다.

1. 상담(신고) 내용에 구체적인 사실관계가 적시되어 있는 경우

가. 신청(신고)인이 고충 사건 처리 절차 진행을 원하는 경우는「중대범죄수사청 성희롱·성폭력·성차별행위·스토킹 예방 및 2차 피해 방지 지침」

제8조에 따른 성희롱 등 고충 및 2차 피해 사건 접수로 본다.

나. 신청(신고)인의 응답 및 의사 확인이 불가능한 경우 상담(신고) 내용이 「중대범죄수사청 공무원의 범죄 및 비위 처리지침」에 따른 중대범죄수사청 공무원의 범죄 또는 비위에 관한 경우에는 상담(신고) 자료를 감찰담당관실과 협의하여 송부할 수 있다. 이때에는 별지 제3호 서식 익명 상담(신고) 자료 송부서에 의한다.

2. 상담(신고) 내용에 구체적인 사실관계가 적시되어 있지 않고 단순 추측 등 의혹 제기에 해당하는 경우는 신청(신고)인에게 10일 이상의 기한을 정하여 사실관계 확인을 위한 근거자료 제출 등을 요청한다.

가. 신청(신고)인이 근거자료를 제출하는 등 구체적인 사실관계가 확인되고 신청(신고)인이 고충 사건 처리 절차 진행을 원하는 경우는「중대범죄수사청 성희롱·성폭력·성차별행위·스토킹 예방 및 2차 피해 방지 지침」제8조에 따른 성희롱 등 고충 및 2차 피해 사건 접수로 본다.

나. 신청(신고)인이 기한 내 근거자료를 제출하지 않거나 응답 및 의사 확인이 불가능한 경우는 종결한다.

3. 단순 민원, 불편사항 신고 등 성희롱 등 고충 및 2차 피해가 아닌 경우는 소관 부서가 아님을 답변하고 종결한다. 다만 상담(신고) 내용이 다른 부서 소관사항에 해당하는 경우는 소관 부서로 이관할 수 있다.

4. 명백히 근거 없는 비방, 악의의 험담, 욕설 등은 지체 없이 종결한다.

제6조【2차 피해 예방 및 보호 조치 등】① 제5조 제1호, 제2호에 따라 익명 상담(신고)을 접수한 경우에 피해자의 의사를 고려하여 피해자에게 2차 피해 등이 없는지 관찰하고 피해자 보호를 위해 노력해야 한다.

② 중대범죄수사청 인권·양성평등담당관은 피해자 보호 및 2차 피해 예방을 위하여 익명 신청(신고) 방법 및 절차 등을 주기적으로 홍보하고, 현장 점검 등을

실시하거나 각 지방중대범죄수사청에 교육 등 필요한 조치를 요청할 수 있다.

부 칙 <제37호, 2026. 10. 27.>

이 지침은 발령한 날부터 시행한다.

『별지 제1호 서식』

익명 상담(신고) 접수 확인서

신청(신고) 일자	익명 상담(신고) 요지	처리 일자	익명 상담(신고) 처리 결과	확인	
				양성평등 상담원	인권·양성평등담당관
			예시) 1. 상담 종결 2. 사건 접수 3. 감찰담당관실 송부 4. 소관부서 이관 5. 즉시 종결 6. 그 밖의 사유 등		

『별지 제2호 서식』

<table>
<tr><td colspan="5"></td><td>번호</td><td>20○○ 익명 제○호</td></tr>
<tr><td colspan="7">익명 상담일지</td></tr>
<tr><td>양성평등상담원</td><td>성명</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">피상담자
(상담신청인)</td><td>익명</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="5">제3자의 경우 피해자의 동의 여부 □ 동의 □ 부동의 □ 미확인</td></tr>
<tr><td>상담신청일시</td><td colspan="2"></td><td>상담신청방법</td><td colspan="2">※ 서면, 유선, 방문, 온라인 등
상담신청방법 기재</td></tr>
<tr><td>상 담
신 청
요 지</td><td colspan="6">※ 상담을 신청한 이유, 요구사항 등을 6하 원칙에 의해 기재</td></tr>
<tr><td rowspan="6">상 담
내 용</td><td>상담일시</td><td></td><td>상담방법</td><td colspan="3">※ 유선, 방문, 온라인 등 상담방법 기재</td></tr>
<tr><td colspan="5">※ 상담내용</td></tr>
<tr><td>상담일시</td><td></td><td>상담방법</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>상담일시</td><td></td><td>상담방법</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">처 리
결 과</td><td colspan="3">□ 성희롱 등 고충 사건 접수</td><td colspan="3">□ 형사 처벌 희망
□ 징계 회부 희망
□ 행위자 사과
□ 재발방지 조치
□ 기타( )
※ 복수 선택 가능</td></tr>
<tr><td colspan="3">□ 상담 종결</td><td colspan="3">□ 행위자 사과
□ 재발방지 조치
□ 기타( )
※ 복수 선택 가능</td></tr>
<tr><td>상담내용
활용동의</td><td colspan="6">예방교육 및 정책수립 등의 목적으로 상담 내용 활용 동의 여부
□ 예 □ 아니오</td></tr>
</table>

『별지 제3호 서식』

중 대 범 죄 수 사 청

인권·양성평등담당관

수신 감찰관실 감찰담당관

익명 상담(신고) 자료 송부서

20○○. ○. ○.자로 익명 신청(신고)된 사안과 관련하여 익명 상담(신고) 자료를 감찰담당관실로 송부합니다.

첨부 : 관련 자료(별도 송부).

년 월 일

양성평등상담원 000 인